



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'

Dipartimento Regionale Tecnico

Ufficio Regionale del Genio Civile di Messina

U.O. 03 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI ACQUE - IMPIANTI ELETTRICI



Oggetto: R.D. 11/12/1933 n° 1775 art. 56. Licenza di attingimento.

Autorizzazione provvisoria per derivazione acque pubbliche da pozzo ricadente in Contrada Girotta del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, fg. 37 part. n. 2207, per uso industriale.

Ditta: AGRUMI GEL s.r.l.-C.F. e Part. IVA 01549800835 sede legale in Via Provinciale Centineo - Porto Salvo - c/da Girotta 98051 Barcellona P.G. (ME) - Amministratore Unico Sig. Rizzo Salvatore.

L'Ingegnere Capo

Visto il R.D. 11/12/1933 n. 1775 *Testo Unico delle disposizioni di Legge sulle acque ed impianti elettrici*;

Visti gli articoli 17, 35 e 56 del R.D. n. 1775/1933;

Visto l'art. 16 della L.R. 16/04/2003 n. 4;

Visto il D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 *Norme in materia ambientale*, recante modifiche al R.D. n. 1775/1933;

Vista la L. 190 del 06/11/2012, art. 1 comma 9 lett. e) *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*;

Visto il D. Lgs. 6/09/2011 n. 159, art. 67 *Disposizioni in materia di documentazione antimafia*;

Vista l'istanza datata 15/01/2024, assunta al prot. n. 007054 del 18/01/2024, con la quale il Sig. Rizzo Salvatore, nato a Caltagirone (CT) il 24/02/1997, nella qualità di Amministratore Unico della Società Agrumi-Gel s.r.l. - C.F. 01549800835, ha richiesto, entro il termine di scadenza, il rinnovo della licenza di attingimento prot. n. 73043 del 24/05/2023, per derivare ed utilizzare acque sotterranee da pozzo trivellato ricadente in Contrada Girotta del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, fg. 37 part. n° 2207, per uso industriale;

Vista la licenza di attingimento prot. n. 73043 del 24/05/2023, con scadenza al 17/03/2024;

Vista la suddetta istanza e la foto dell'apparecchio misuratore ad essa allegata, B Meters matricola W 20060-12, dalla quale risulta la lettura di m³ 335.512 al 15/01/2024;

Vista la dichiarazione sostitutiva del 03/01/2024, resa dal richiedente ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 n. 190, dalla quale risulta l'inesistenza di rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il 2° grado, fra lo stesso i suoi dipendenti ed i professionisti incaricati con il personale di quest'Ufficio;

Vista la nota di quest'Ufficio prot. n. 19605 del 14/02/2024, con la quale si richiedono integrazioni a corredo della suddetta istanza fra cui il pagamento del canone anno 2024;

Vista la nota datata 14/03/2024, anticipata a mezzo pec assunta al prot. n. 35375 del 19/03/2024 e successivo originale registrato al prot. n. 36817 del 21/03/2024, con la quale la suddetta Società Agrumi-Gel s.r.l. - C.F. 01549800835, trasmette atti e documenti a corredo unitamente alla lettura del suddetto misuratore rilevata alla data del 14/03/2024 e pari a m³ 337.162, allegando documentazione fotografica del misuratore a riprova di quanto dichiarato;

Visto il D.D.G. n. 1660 del 12/12/2023, con il quale vengono stabiliti, per l'anno 2024, gli importi dei canoni unitari relativi agli usi di acqua pubblica e relativi minimi;

Vista la copia del Bonifico BPER Banca S.p.A. N. 05387 del 28/02/2024 quale pagamento PagoPA, a favore del Tesoriere della Regione Siciliana, Cod. Avviso 300000000010421255 dell'importo di € 2.455,81 euro *duemilaquattrocentocinquantacinque/81*, per canone utenza di acqua pubblica prescritto dal R.D. n. 1775/1933 art. 35, anno 2024;

Rilevato che l'anzidetto importo è pari a quello minimo per uso industriale stabilito con D.D.G. n. 1660/2023 causale AXR-3-A638-007054-2024, da imputare sul Capitolo 8293 Capo 18 anziché sul Capitolo 2602 Capo 16;

Preso atto che il misuratore installato alla bocca pozzo, alla data del 14/03/2024, riportava la lettura progressiva di m³ 337.162 < di m³ 402.699, lettura progressiva max prescritta all'articolo 3 della licenza di attingimento prot. n. 73043 del 24/05/2023;

Vista la richiesta del 22/04/2024, acquisita dalla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A) al prot. n. PR_MEUTG_Ingresso_0042603_20240422, con la quale quest'Ufficio ha richiesto il rilascio della comunicazione antimafia ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011 art. 84, dei nominativi di cui al certificato camerale del 20/10/2022;

Vista la pec del 02/07/2024, prot. n. 84148 del 02/07/2024 e le dichiarazioni sostitutive allegate rese in data 02/07/2024 dai Sigg. Salvatore Rizzo, Amministratore Unico della Soc. Agrumi-Gel, Roberto Cunsolo, Revisore Unico, Arcangelo Moschetto, legale

rappresentante dell'impresa Polpa Rossa Srl, dalle quali risulta l'inesistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011;

Ritenuto che, trascorso il termine stabilito comma 4 dell'art. 88 del D. Lgs. n. 159/2011 dalla richiesta della comunicazione antimafia, giorni 30 (trenta), in applicazione del comma 4/bis dello stesso art. 88, tenuto conto delle autocertificazioni di cui all'art. 89 del D. Lgs. n. 159/2011 rese e sottoscritte dai soggetti interessati in data 02/07/2024, fatte salve future determinazioni in merito, si possa procedere al rilascio dell'autorizzazione richiesta;

Considerato che qualora dovesse successivamente pervenire la comunicazione antimafia attestante la sussistenza, a carico dei componenti della suddetta società, di una delle cause di decadenza, di sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 06/09/2011 n. 159, quest'Ufficio provvederà alla revoca del presente provvedimento e codesta Ditta avrà l'obbligo di dismettere tutte le opere atte all'attingimento dell'acqua pubblica derivata;

Vista la dichiarazione del 01/10/2019, già precedentemente resa dal Dott. Ing. Giuseppe Genovese, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Prov. di Messina matricola n° 3399, con la quale, ai sensi del secondo comma dell'art. 36 della L.R. 22/02/2019 n. 1, attesta di aver ricevuto il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente;

Visti gli atti allegati al fascicolo dai quali risulta che codesta Società ha prodotto formale istanza di concessione in nuova utenza ai sensi dell'art. 7 del R.D. n. 1775/1933, prot. n. 28360 del 30/10/2002 e che, in assenza di opposizioni, con nota prot. n. 187778/U.O.12 del 29/05/2013 e successive note prot. n. 24920/U.O.09 del 01/02/2018 e prot. n. 129994/U.O. 09 del 11/06/2018, gli atti di compiuta istruttoria e lo schema di disciplinare sono stati trasmessi all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità-Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti – ex Servizio 3 - Pianificazione, Regolazione ed Uso delle Acque-Palermo per le definitive determinazioni in merito;

Fatti salvi i diritti dei terzi ed impregiudicata ogni futura determinazione in merito,

CONCEDE

alla Società Agrumi-Gel S.r.l. - C.F. e P.Iva 01549800835 - sede legale in Via Provinciale Centineo - Porto Salvo - c/da Girotta 98051 Barcellona P.G. (ME), Amministratore Unico Sig. Rizzo Salvatore, nato a Caltagirone (CT) il 24/02/1997, nei limiti della disponibilità dell'acqua ed esclusivamente per uso industriale, la richiesta licenza di attingimento sotto l'osservanza, pena decadenza, dei seguenti articoli:

Articolo 1 La presente licenza, concessa per il periodo di anni uno a decorrere dalla scadenza della precedente autorizzazione prot. n. 73043 del 24/05/2023, **scadrà il 17/03/2025**. In prossimità dell'anzidetto termine di scadenza, fatte salve successive determinazioni in merito da parte della P.A. anche riguardo l'istanza di concessione avanzata ai sensi del R.D. n. 1775/1933 art. 7, codesta Società potrà richiedere il rinnovo dell'autorizzazione all'attingimento. Ai sensi del R.D. n. 1775/33, art. 17 primo comma, per derivare ed utilizzare le acque dal pozzo in oggetto, codesta Società dovrà comunque ottenere dalla P.A. un provvedimento di autorizzazione e/o concessione. In assenza di autorizzazione e/o concessione all'utilizzo dell'acqua pubblica l'utenza, se esercitata, sarà ritenuta abusiva e verranno applicate le sanzioni ivi previste dagli art. 219 e dal terzo comma dell'art. 17 del R.D. n. 1775/1933 e dall'addizionale regionale di cui all'art. 14 della L.R. 16/04/2003 n. 4.

Articolo 2 L'attingimento dovrà essere eseguito secondo le modalità indicate nel progetto del 14/01/2009 a firma dell'Ing. Giuseppe Genovese, iscritto all'Albo di Messina matricola n. 3299, e parte integrante del presente provvedimento. La derivazione a mezzo pozzo trivellato ricadente nel fg. 37 part. n° 2207 del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, sarà esercitata mediante impianto di sollevamento, costituito da gruppo elettropompa sommersa marca Caprari, Mod. E6P35-6/11-V. La quantità d'acqua da derivare è fissata in misura non superiore alla quantità di m³/annui 74.740, corrispondenti a moduli 0,025 e pari a una portata media continuativa di l/s 2,37. I volumi utilizzati non dovranno, in nessun caso, essere superiori a quelli autorizzati e destinati esclusivamente per uso industriale a servizio dello stabilimento sito nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto Contrada Girotta fg. 37 part. 2207, pena decadenza del presente provvedimento.

Articolo 3 Codesta Ditta, è tenuta a mantenere il misuratore installato, contatore volumetrico marca B Meters matricola W20060-12-DN 65, in regolare stato di funzionamento. Lo stesso, per nessun motivo, dovrà essere manomesso e/o rimosso senza che quest'Ufficio ne sia portato a conoscenza. In caso di lavori di manutenzione e/o eventuale sostituzione dell'apparecchio misuratore, la Ditta sopra generalizzata, è tenuta a dare preventiva comunicazione a quest'Ufficio. E' tenuta, altresì, a custodire l'apparecchio sostituito per consentire la verifica della relativa lettura da parte di quest'Ufficio, salve diverse disposizioni che lo stesso riteresse di impartire in merito. E' fatto obbligo, ai sensi del d. lgs. 152/2006, art. 95, comunicare la lettura del misuratore rilevata in prossimità della data di scadenza del presente provvedimento, con riserva di accertamento per la verifica dei volumi edotti. La lettura dovrà essere comunicata mediante foto digitale, sottoscritta dal richiedente, con impresa data dello scatto e visibili marca, matricola e rulli numeratori. Alla scadenza del presente provvedimento, in base alla lettura di cui alla foto data del 14/03/2024, m³ 337.162, il misuratore installato dovrà riportare la lettura **max di m³ 411.902**. Ai sensi del d. lgs. 152/2006, art. 133, chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi, oppure l'obbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a seimila euro. Nei casi di particolare tenuità la sanzione è ridotta ad un quinto. Si informa che alla scadenza del presente provvedimento, nel caso in cui il misuratore riportasse una lettura progressiva maggiore a m³ 411.902, l'eccedenza del volume d'acqua costituirà presupposto per l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al R.D. n. 1775/1933 art. 17 e L.R. n. 4/2003 art. 14.

Articolo 4 La presente licenza di attingimento è subordinata alla piena ed esatta osservanza delle norme dettate dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni e da tutte le norme legislative e regolamentari in materia di concessione ed utilizzazione di Acque Pubbliche. In particolare, il suddetto attingimento, potrà essere effettuato esclusivamente nei limiti della disponibilità delle acque sotterranee da derivare, rimanendo convenuto che codesta Ditta non potrà avanzare all'Amministrazione alcuna richiesta di risarcimento o indennizzo per la mancata disponibilità della risorsa idrica. Rimane a carico della Società autorizzata il rispetto e l'obbligo di acquisire autorizzazioni/nulla osta e pareri previsti dalle leggi vigenti in materia relative al processo industriale cui l'acqua è destinata, comprese quelle sanitarie ed il rispetto delle relative normative fra cui il Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 *Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*, in assenza delle quali, il presente provvedimento è inefficace.

Articolo 5 Codesta Ditta, ha l'obbligo di evitare qualunque dispersione d'acqua e la formazione di ristagni che possano favorire la vegetazione palustre. Dovranno inoltre essere adottati tutti quegli accorgimenti necessari per piccola bonifica con pozzetti di scolo, diserbature periodiche, disanofelizzazioni e cioè tutti quegli accorgimenti in genere necessari per la difesa del microclima.

Articolo 6 La presente licenza, viene rilasciata esclusivamente ai sensi e per gli effetti del R.D. n. 1775/1933, a condizione che non vengano alterate le condizioni del corso d'acqua sotteso e pregiudicate le utenze esistenti. Inoltre codesta Ditta è tenuta a praticare tutti quei provvedimenti ed interventi che in seguito l'Amministrazione Pubblica riterrà opportuni, al fine di garantire la falda acquifera e di assicurare i terreni sottiacenti contro eventuali eccessivi afflussi di acque reflue. L'attingimento non dovrà in alcun modo creare pregiudizio a preesistenti diritti e comporta a carico della Ditta concessionaria la piena responsabilità di qualsiasi danno possa derivare alle risorse idriche vincolate per uso idropotabile, al demanio pubblico ed a terzi, alla proprietà pubblica e privata, ad impianti pubblici e privati di qualsiasi genere, rete di acquedotto, sottoservizi ecc., tenendo così nella più ampia forma sollevati ed indenni l'Amministrazione concedente ed i suoi funzionari da ogni conseguenza o reclamo da parte di coloro che si ritenessero danneggiati.

Articolo 7 La Ditta in oggetto decadrà dai diritti di attingimento dell'acqua pubblica per accertato inadempimento delle condizioni particolari e generali della presente licenza ovvero per cattivo e differente uso o non uso dell'acqua pubblica concessa e per inosservanza di tutte le disposizioni del R.D. n. 1775/1933 e relative norme regolamentari, nonché di tutte le disposizioni legislative concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene, la salute, la sicurezza pubblica, ecc.

La presente autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento anche per motivi igienico sanitari e senza preavviso alcuno, senza che la società autorizzata abbia nulla a pretendere da parte dell'Amministrazione per risarcimento danni.

Articolo 8 L'Amministrazione ha facoltà di sospendere, modificare e revocare la presente licenza in qualsiasi momento, a suo libero ed esclusivo giudizio, qualora in contrasto con diritti dei terzi, per il mantenimento di obiettivi di qualità, per motivi di pubblico interesse e/o igienico-sanitario, senza che il concessionario abbia titolo a qualsiasi reclamo, compenso e rimborso o indennizzo.

Articolo 9 La presente licenza, rilasciata esclusivamente per la derivazione delle acque pubbliche in argomento, dovrà essere esibita, dietro richiesta, ai funzionari del Genio Civile, agli Ufficiali idraulici e di bonifica dello Stato e della Regione, agli organi di Polizia Giudiziaria nonché agli Agenti Giurati della Pubblica Amministrazione e dei Comuni. La Ditta concessionaria deve essere sempre provvista del presente provvedimento nel sito dove l'attingimento viene effettuato.

Responsabile del Procedimento Salvatore Cimino-tel. 09096892398; e-mail scimino@regione.sicilia.it.

Prot. ingresso n. 084148 data 02/07/2024

Prot. uscita n. 11022 data 17 LUG. 2024

Il Dirigente della U.O. 03

Ing. Salvatore Cimino



Il Dirigente del Servizio

L'ingegnere capo

Ing. Santi Trovato